

Nr. 232 Stellungnahme des Reichsorganisationsleiters Ley gegen das Projekt einer Wohnwirtschaftskammer. [5. November] 1938

R 43 II/1171a, Bl. 34–35 Fotokopie¹

Beginn:

Beginn:

Meine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf über die Bildung einer Wohnwirtschaftskammer ist eine ablehnende. Einmal aus grundsätzlichen und zum anderen aus technischen Erwägungen.

1. Grundsätzlich halte ich die Bildung von Kammern für irgendein Sachgebiet für falsch. Sie entspringen dem demokratisch-parlamentaristischen Prinzip und entsprechen der liberalistischen Anschauung. Durch das Bilden von Kammern wird das Führerprinzip und die persönliche Verantwortung aufgehoben und zum anderen dient die gesetzliche Bildung von Kammern nur dazu, um ein Sachgebiet der Initiative der Partei zu entziehen und dieses Gebiet durch gesetzliche Maßnahmen einzukapseln.

Aus diesem Grunde bin ich grundsätzlich gegen die Bildung von Kammern². Jede neue Kammer beeinträchtigt die Partei in ihrer Arbeit und entzieht das Gebiet der Hoheit und der Initiative der Gauleiter.

Wenn man dagegen einwendet, daß durch die Bildung solcher Kammern auf gesetzlichem Wege Klarheit geschaffen und die betreffende Frage dem Kompetenzstreit verschiedener Stellen entzogen würde, so ist dazu zu sagen, daß es den Problemen nichts schadet, wenn sich verschiedene Stellen in einem Wettstreit um die Lösung derselben bemühen. Bisher ist noch immer, sobald ein Sachgebiet von einer Kammer mit öffentlichen Rechten ausgestattet wurde, das Problem nicht gelöst, sondern damit begraben worden. Deshalb soll man in allen Fragen statt einer Kammer nach unselig liberalistischem Vorbild ein Amt gründen mit einem verantwortlichen Amtsleiter und diesen Amtsleiter der Hoheit der Partei unterstellen.

2. Ich lehne aber auch diesen Entwurf aus technischen Gründen ab. Ich weiß nicht, was diese vorgeschlagene Wohnwirtschaftskammer soll³. Paragraph 1 lautet: „Die allgemeine Förderung und Betreuung der Wohnwirtschaft ist allein Aufgabe der Wohnwirtschaftskammer.“ Was heißt das, was heißt überhaupt Wohnwirtschaft? Es ist ein neues Wort und auch wohl ein neuer Begriff, der nach dialektischem Vorbild irgendeine dunkle Absicht tarnen soll. Fängt die Wohnwirtschaft schon beim Bau von Heimstätten und Siedlungen an, so gehört auch das Bauen von Wohnungen zur alleinigen Aufgabe dieser Wohnwirtschaftskammer. Das bedeutete, daß der Wohnungsbau noch mehr verbürokratisiert, als er das heute schon bereits ist. Ich habe mir einmal alle Formulare besorgt, die ein Wohnungsbeflüssener ausfüllen muß, bevor er die Genehmigung zum Bau eines Hauses oder einer Wohnung bekommt. Sie betragen aneinandergelagt eine Länge von 15 Metern. Allein aus dieser Zahl

¹ Weitere Kopie in R 43 II/694, Bl. 128 f. Die Ausfertigung wurde an den StdF weitergeleitet; unten Anm. 6. Bei der undat. und ungez. Vorlage handelte es sich dem Duktus nach um eine für den Stab des StdF bestimmte Stellungnahme, welche Ley diesem bereits geraume Zeit zuvor übermittelt haben dürfte und die wohl zur Folge hatte, daß der StdF seine bisherige Förderung des GesEntw. über die Wohnwirtschaftskammer zurückzog; s. Dok. Nr. 169 Anm. 12. Am 5. 11. 1938 übersandte Ley sie an Lammers m. d. B., „dem Führer zu sagen, falls dieser Entwurf zur Vorlage kommt, daß ich die Bildung einer Wohnwirtschaftskammer aus grundsätzlichen und technischen Erwägungen ablehnen muß“; R 43 II/1171a, Bl. 33. Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 150, 169.

² Was Ley nicht gehindert hatte, selbst ein „WirtschaftskammerG“ und ein „ArbeitskammerG“ vorzuschlagen, welche die Wirtschafts- und Sozialordnung dem Diktat der DAF unterworfen hätte. Allerdings war er damit gescheitert; s. Dok. Nrr. 39 Anm. 1, 48 Ziff. III, 49 Ziff. III, 60.

³ Vgl. hierzu ähnlich kritisch RIM und RWiM: Dok. Nr. 169 zu Anm. 6 und Anm. 12

geht der Wahnsinn der Verbürokratisierung des Wohnungsbaus hervor. Wenn nun noch eine neue Wohnwirtschaftskammer gebildet wird, die am Beginn ihrer Aufgabe beim Bauen der Wohnungen anfängt, und ihr diese Aufgabe allein zusteht, so ist es mit dem Wohnungsbau endgültig vorbei. Was aber soll die Wohnwirtschaftskammer sonst noch? Um die Mietstreitigkeiten soll sie sich nicht kümmern, da diese Aufgaben bereits der NSV gesetzlich zugeteilt sind⁴. Soll sie sich etwa um die innere Ausgestaltung der Wohnungen kümmern? Das wäre eindeutig und klar ein Eingriff in den Wohnungsbau; denn die innere Ausgestaltung gehört ausschließlich dem Architekten. Im übrigen kann man das niemals nach gesetzlichen Verordnungen regeln, sondern allein durch Erziehung und nach Geschmack. Oder soll sich diese Wohnwirtschaftskammer zum dritten um die Betreuung der Häusermakler kümmern? Dies wäre ein Eingriff in die Rechte der Deutschen Arbeitsfront; denn die Betreuung dieser Berufsgruppe ist laut Verordnung des Führers⁵ seit 1933 Aufgabe der Deutschen Arbeitsfront. Mit einem Wort, ich weiß nicht, was die Wohnwirtschaftskammer für Aufgaben haben soll. Ich bleibe daher bei meinen Bedenken, die darauf hinauslaufen, daß diese Wohnwirtschaftskammer den vorhandenen Bürokratismus des Reichsarbeitsministeriums und seiner Organe konservieren soll und alsdann auch die restliche Initiative, wie sie durch die Partei und die Deutsche Arbeitsfront, durch die Heimstättenämter usw. bisher aufgebracht worden ist, lahmlegt⁶.

⁴ S. Dok. Nr. 150 zu Anm. 11–12.

⁵ Hitlers umstrittene *VO über die DAF* vom 24. 10. 1934 (ARH II/1, Nr. 28), deren § 1 auch die Angehörigen „der ehemaligen Unternehmerverbände“ der DAF zur Betreuung überwies.

⁶ RKabR Killy ließ zunächst den fragl. GesEntw., der in der Rkei noch unbekannt war, im RAM anfordern; R 43 II/1171a, Bl. 33, 36–46. Auf seinen Vorschlag wurde die Stellungnahme Leys am 14. 1. 1939 an RM Heß abgegeben „mit dem ergebenen Anheimstellen, Weiteres zu veranlassen“. Eine Befassung der Rkei in diesem Stadium lehnte Killy ab, da der StdF „wiederholt zum Ausdruck gebracht [habe], daß er die Stellungnahme für die Partei gegenüber der Reichsregierung, besonders auch, wenn es sich um Fragen der Gesetzgebung handelt, ausschließlich für sich in Anspruch nimmt“; ebd. Bl. 48 f.; Fotokopie in R 43 II/694, Bl. 125–127. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13222. Zu diesem Anspruch des StdF s. Dok. Nr. 62. Ausweislich der Akten enthielt sich der StdF indes weiter jeder schriftl. Äußerung zum Projekt des WohnwirtschaftskammerG. Nach der Ablehnung durch RIM und RWiM riet jedoch auch der PrFM dem RAM am 15. 11. 1938 in einem ausführl. Schreiben, von seiner Weiterverfolgung abzusehen, und der RFM schloß sich am 5. 12. mit dünnen Worten dieser Empfehlung an. Gleichwohl hielt der RAM, bestärkt durch Andeutungen aus dem Braunen Haus über die Unterstützung seitens des Hauptamts für Kommunalpolitik wie der NSV (R 3901/20653, Bl. 33, 39f.), noch immer am Gesetz fest und wünschte schon im Vorgriff darauf die Einrichtung der Wohnwirtschaftskammer und ihrer Regionalstellen in die Wege zu leiten. Erst als der RWiM ihn mit Schreiben vom 17. 1. 1939 unmißverständlich bat, „bis zur Kabinettsentscheidung von irgend welchen vorbereitenden Maßnahmen absehen zu wollen“, gab er sein Vorhaben auf und kam in der Folge nicht mehr darauf zurück. R 2/19215, unfol.

Zitierhinweis

Nr. 232 Stellungnahme des Reichsorganisationsleiters Ley gegen das Projekt einer Wohnwirtschaftskammer. [5. November] 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d232>